

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2660/2536

นาง รวีวรร ณ ม้า ทอง

โจทก์

นาง สมัย หรือ ธนาภานต์ นนทนาคร

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาย นพรัตน์ นนทนาคร

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 138, มาตรา 145, มาตรา 249

ใบแต่งทนายความของจำเลยร่วมระบุว่าให้ทนายความของจำเลยร่วมมีอำนาจ
ประนีประนอมยอมความได้ แม้ในสัญญาประนีประนอมยอมความจะไม่มีลายมือชื่อ
จำเลยร่วมอยู่ด้วยแต่เมื่อทนายความจำเลยร่วม ทนายความจำเลย และโจทก์กับ
ทนายความโจทก์ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและข้อตกลงหรือ
การสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งศาลชั้น
ต้นได้พิพากษาตามยอมไปแล้วสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวยอมใช้
บังคับได้และมีผลผูกพันจำเลยร่วมด้วย ที่จำเลยร่วมฎีกาว่าศาลชั้นต้นชอบที่จะ
ไต่สวนคำร้องของจำเลยร่วมก่อนมีคำสั่งนั้น ปัญหาข้อนี้จำเลยร่วมมิได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามยอมแล้วต่อมาวันที่ 15

พฤษภาคม 2533 นายนพรัตน์ นนทนาคร จำเลยร่วมยื่นคำร้องว่าทนายความของ

จำเลยร่วมทำสัญญาประนีประนอมยอมความไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลย
ร่วม ขออนุญาตให้จำเลยร่วมถอนทนายความของจำเลยร่วมและขอให้ไต่สวนคำร้อง
และมีคำสั่งเพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความ

ศาลชั้นต้นสั่งในคำร้องว่า ศาลได้มีคำพิพากษาตามยอมไปแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะ
สั่งอนุญาตได้ตามคำร้อง ยกคำร้อง

จำเลยร่วมอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ในสัญญาประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2533 จะไม่มีลายมือชื่อจำเลยร่วมอยู่ด้วยแต่ตามใบแต่งตั้งทนายความที่
จำเลยร่วมได้แต่งตั้งให้นายสังเวียนเป็นทนายความของจำเลยร่วมได้ระบุไว้โดยชัด
แจ้งว่าให้ทนายความมีอำนาจสัญญาประนีประนอมยอมความได้ด้วย ดังนั้นเมื่อ
ทนายความจำเลยร่วม จำเลย ทนายความจำเลยและโจทก์กับทนายความโจทก์ได้
ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายทั้งศาลชั้นต้นได้พิพากษาตามยอมไป
ด้วยแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวนี้จึงใช้บังคับได้และมีผลผูกพัน
จำเลยร่วมด้วย จำเลยร่วมจะมาอ้างว่าทนายความของจำเลยร่วมทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยร่วมในภายหลังหา
ได้ไม่

ส่วนที่จำเลยร่วมฎีกาว่า ศาลชั้นต้นชอบที่จะไต่สวนคำร้องของจำเลยร่วมก่อน
มีคำสั่งนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ในปัญหาข้อนี้จำเลยร่วมมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาล

อุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มงคล สระฐาน-เหียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ